CLUK BV
Karreweg 17B, 9870 Zulte, Bélgica · IVA BE 1010.948.054 · cluk.live

Condiciones Generales

Versión octubre 2026

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 · Ámbito de aplicación

1. Estas condiciones generales se aplican a todos los presupuestos, pedidos y contratos relativos al suministro y/o alquiler de bienes y/o servicios por parte de CLUK BV («CLUK») al Cliente. Al realizar cualquier transacción, el Cliente reconoce y acepta expresamente estas condiciones.
2. Estas condiciones prevalecen sobre cualquier condición contraria del Cliente, salvo acuerdo expreso por escrito.
3. Estas condiciones se aplican también a los contratos ejecutados por terceros en nombre de CLUK.
4. Si alguna disposición de estas condiciones resultara ilegal o inaplicable, las demás disposiciones seguirán siendo válidas.

Artículo 2 · Formación de los contratos

1. Los presupuestos son válidos durante 30 días, salvo indicación contraria, y no son vinculantes. Los precios no incluyen el IVA, salvo indicación contraria.
2. En el momento en que el Cliente acepta el presupuesto (expresamente, también en línea, o tácitamente mediante su ejecución), se forma un contrato vinculante.
3. Para los trabajos no confirmados mediante un pedido formal, la factura sirve de confirmación.
4. CLUK puede rechazar cualquier pedido sin necesidad de justificarlo.
5. Las transacciones repetidas no generan derechos más allá del contrato concreto, salvo estas condiciones, que siguen siendo aplicables.
6. Se aplican los precios unitarios indicados en el presupuesto. Los precios en sitios web o folletos son meramente orientativos.
7. Las comunicaciones pueden realizarse válidamente por correo electrónico.
8. Los contratos están sujetos a una verificación de solvencia satisfactoria. CLUK puede exigir un pago anticipado o una garantía y suspender sus obligaciones mientras no se faciliten.

Artículo 3 · Ejecución

1. CLUK ejecutará el contrato lo mejor posible.
2. CLUK puede encargar tareas a terceros.
3. El Cliente debe facilitar a tiempo la información necesaria. Los retrasos por falta de información pueden generar costes adicionales.
4. CLUK no es responsable de los daños derivados de información incorrecta o incompleta facilitada por el Cliente.

Artículo 4 · Entrega

1. Los plazos de entrega son orientativos. Los retrasos no justifican la cancelación ni una indemnización.
2. Los bienes se entregan EXW (Ex Works) desde el almacén de CLUK. El riesgo se transmite en el momento de la entrega.
3. Se permiten entregas parciales, que pueden facturarse por separado.
4. El Cliente debe aceptar la entrega cuando se le ofrezca. Un rechazo puede generar costes de almacenaje.
5. Para trabajos in situ, el Cliente debe garantizar un acceso, unos suministros y una seguridad adecuados. Los costes adicionales por incumplimiento se facturan.
6. Para exportaciones fuera de la UE, el Cliente aportará a su cargo todos los documentos aduaneros necesarios.

Artículo 5 · Modificaciones y resolución

1. Los cambios que afecten al coste o a la calidad se comunicarán con antelación. Solo los acuerdos escritos son vinculantes.
2. CLUK puede resolver el contrato con efecto inmediato si:
   – el Cliente incumple sus obligaciones;
   – existen dudas sobre la solvencia del Cliente;

– no se aporta la garantía o el pago anticipado solicitado;
– se inicia una quiebra, insolvencia o procedimiento similar.

3. En caso de resolución, todas las cantidades pendientes serán exigibles de inmediato. El Cliente devolverá en un plazo de 24 horas los bienes alquilados o suministrados. CLUK podrá recogerlos si fuera necesario.

Artículo 6 · Asesoramiento e información

1. CLUK asesora según su mejor saber y entender, pero no asume responsabilidad alguna por el resultado.
2. El asesoramiento no exime al Cliente de su responsabilidad de comprobar la idoneidad.

Artículo 7 · Facturación y pago

1. Las facturas se pagan de inmediato, salvo que CLUK haya acordado por escrito otras condiciones de pago con el Cliente. Dichas condiciones figuran en el presupuesto y en la factura.
2. Los pagos se realizan íntegramente, sin deducciones ni compensaciones.
3. El impago de un pago parcial hace exigibles de inmediato todas las cantidades, junto con los intereses de demora y la indemnización indicados a continuación.
4. Las reclamaciones sobre una factura deben presentarse en un plazo de 7 días laborables desde la fecha de la factura.
5. Las facturas impagadas devengan de pleno derecho y sin requerimiento previo un interés del 1 % mensual desde la fecha de vencimiento, calculado el día 10 de cada mes.
6. Si un requerimiento de pago no surte efecto, se adeudará una indemnización a tanto alzado del 15 % del importe impagado, con un mínimo de 125 € y un máximo de 3.500 €. Todos los gastos de cobro corren a cargo del Cliente.
7. Si el Cliente es un consumidor, los intereses y la indemnización se limitan a lo que permite el Libro XIX del Código de Derecho Económico belga.
8. Los pagos se imputan siempre primero a las deudas pendientes más antiguas.
9. Las facturas inferiores a 50 € se incrementan con 5 € de gastos administrativos.
10. Los pagos con tarjeta de crédito se cargan de inmediato.

Artículo 8 · Responsabilidad

1. La responsabilidad de CLUK se limita al valor facturado de los bienes o servicios que causaron el daño. Se excluyen los daños indirectos y consecuenciales.
2. El Cliente exime a CLUK de cualquier reclamación de terceros.
3. CLUK no es responsable de modificaciones no autorizadas ni del uso indebido de los bienes entregados.

Artículo 9 · Fuerza mayor

1. CLUK no es responsable del incumplimiento causado por circunstancias ajenas a su voluntad.
2. Si la fuerza mayor dura más de 14 días, cualquiera de las partes puede resolver el contrato sin responsabilidad.
3. Los contratos ejecutados parcialmente pueden facturarse por separado si tienen un valor independiente.

Artículo 10 · Jurisdicción y ley aplicable

1. Se aplica la legislación belga. Se excluye la Convención de Viena sobre compraventa internacional (CISG). Los litigios son competencia exclusiva de los tribunales de Gante (Bélgica).
2. Las reclamaciones prescriben a los 6 meses de la fecha del servicio o de la entrega.
3. Estas condiciones existen en inglés, neerlandés, francés y español. En caso de diferencias entre las versiones, prevalece la versión inglesa.

CAPÍTULO II

Condiciones específicas de alquiler y servicios

Artículo 11 · Alquiler

1. Todos los bienes alquilados siguen siendo propiedad de CLUK.
2. El Cliente es responsable de los daños, pérdidas o robos hasta la devolución de los bienes.
3. El Cliente debe comunicar de inmediato cualquier robo o daño y asumir los costes de reparación o sustitución, incluido el lucro cesante del alquiler.
4. Es obligatorio asegurar los bienes alquilados contra pérdidas y daños.
5. El Cliente es responsable de los daños a terceros causados por el material alquilado.
6. CLUK puede inspeccionar o recuperar los bienes alquilados si no se cumplen las obligaciones.

7. El Cliente es responsable del cumplimiento de la normativa en el lugar del alquiler.
8. La aceptación de los bienes sin observaciones implica que se encuentran en buen estado.
9. Las averías deben comunicarse de inmediato.
10. Se prohíben las reparaciones o modificaciones no autorizadas.
11. Las devoluciones tardías se facturan íntegramente, junto con los costes adicionales.
12. Las devoluciones anticipadas no dan derecho a reembolso.
13. CLUK puede solicitar una fianza y descontar de ella los saldos pendientes o los costes de reparación.
14. Estas condiciones se aplican igualmente a los servicios y proyectos de producción.

Artículo 12 · Reparaciones

1. Al presentar una RMA, el Cliente acepta estas condiciones.
2. Los gastos de elaboración de un presupuesto de reparación se cobran aunque se rechace la reparación.
3. Los plazos de reparación son orientativos.
4. CLUK no es responsable de los daños de transporte debidos a un embalaje inadecuado.
5. Pueden aplicarse costes adicionales por defectos no declarados.
6. CLUK no es responsable de los datos almacenados en los equipos.
7. Los accesorios no indicados no se devolverán.
8. El material está asegurado contra incendio y robo mientras está en posesión de CLUK.
9. Se aplican las condiciones de garantía del fabricante; las reparaciones fuera de garantía se cobran.
10. La aceptación de los artículos reparados confirma la conformidad con su estado.
11. Los artículos no recogidos en el plazo de 1 mes podrán ser vendidos por CLUK.
12. Las reparaciones tienen una garantía de 3 meses, solo sobre piezas y mano de obra.

CAPÍTULO III

Protección de datos (RGPD)

1. CLUK BV, Karreweg 17B, 9870 Zulte, es responsable de los datos personales de sus clientes, proveedores, sus personas de contacto y los miembros de Afrit 6.
2. CLUK trata nombres, datos de contacto profesionales, datos de empresa y de IVA, presupuestos, pedidos, alquileres, reservas, facturas y pagos, así como los mensajes intercambiados. Lo hace para elaborar presupuestos, ejecutar pedidos, alquileres y reservas, facturar y cumplir sus obligaciones legales. La base jurídica es el contrato, las obligaciones legales de CLUK y su interés legítimo en gestionar sus relaciones con los clientes.
3. Los datos se conservan en la aplicación de gestión propia de CLUK (alojada en la Unión Europea), en Microsoft 365 (correo electrónico y documentos) y en el software de contabilidad de CLUK, que también utiliza su gestor contable. Estos proveedores solo tratan los datos siguiendo las instrucciones de CLUK. Los números de IVA se comprueban en el sistema VIES de la Comisión Europea.
4. CLUK nunca vende datos personales. Los datos solo se comparten con las partes necesarias para ejecutar el contrato (como transportistas, socios de subalquiler y el gestor contable de CLUK) o cuando la ley lo exige. Los informes a proveedores y fabricantes son anónimos.
5. Los datos se conservan mientras dure la relación comercial y, después, durante el tiempo que exija la ley (documentos contables: 10 años). Los correos electrónicos se conservan un máximo de 1 año, salvo que se refieran a un asunto en curso.
6. La aplicación de CLUK solo utiliza las cookies necesarias para iniciar sesión y trabajar de forma segura. CLUK no utiliza cookies de seguimiento ni publicitarias.
7. Los boletines solo se envían a quienes los han solicitado. Cualquiera puede darse de baja en todo momento por correo electrónico; su registro se marca entonces como inactivo. Los envíos dirigidos de proveedores externos son exclusivamente B2B; dichos proveedores asumen toda la responsabilidad.
8. Cualquier persona puede pedir a CLUK acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, limitar su uso u oponerse a él, o recibirlos en un formato utilizable, escribiendo a info@cluk.live. Las reclamaciones pueden presentarse ante la Autoridad de Protección de Datos belga (www.dataprotectionauthority.be).
9. CLUK protege sus sistemas (cuentas personales para el personal, conexiones cifradas, contraseñas guardadas cifradas y nunca visibles para el personal) y notifica las brechas de datos a las autoridades cuando la ley lo exige.

> **Estas condiciones vinculan todas las transacciones con CLUK BV, salvo renuncia expresa por escrito.**